

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה
איימן עודה
אחמד טיבי

1098/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה), התשפ"ג–2023

1. תיקון התוספת 1. בפקודת העיריות¹, בתוספת השנייה, בסעיף 18, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
השנייה

"(א) ישיבות מועצה פומביות יצולמו וישודרו בשידור ישיר באתר האינטרנט של העירייה או בכל אמצעי אחר שתמצא העירייה לנכון, שיאפשר נגישות לצפייה מכל מחשב."

דבר ה ס ב ר

התוספת השנייה לפקודת העיריות קובעת כי ישיבות מועצה יהיו פומביות, אלא אם כן הכריז ראש העירייה על היותן בדלתיים סגורות וזאת לאחר שקיבל חוות דעת של היועץ המשפטי לעירייה. נוכח האמור, אין צורך להכביר מילים על חשיבות השקיפות והנגישות לישיבות המועצה של כלל הציבור, שהחלטות המועצה משפיעות עליו ומשמעותיות ביותר לגביו. עם זאת, הנגישות הפיזית של רבים מתושבי העירייה לישיבות המועצה מצומצמת ביותר. זאת, משני טעמים עיקריים. הראשון, מועדי ישיבות המועצה הם לרוב בימי עבודה מהם אינם יכולים אנשים עובדים להיעדר למשך הזמן הרב שדורשת התייצבות פיזית בבניין העירייה. השני הוא כי לרבים מן הציבור אין את היכולת להגיע לבניין העירייה ולהתייצב בישיבות.

בעידן המודרני, ניתן לפתור את הפער בין החשיבות שהעניק המחוקק לשקיפות ופומביות ישיבות המועצה ובין הנגישות והחסמים המקשים על יישום שקיפות זו בפועל, באמצעות שידור ישיבות המועצה באתרי העיריות או במקומות אחרים באינטרנט. צילום ושידור ישיבות המועצה מתבצעים כבר במספר מועצות ועיריות, והדבר מעיד על הצורך שהתעורר בציבור לשקיפות ונגישות מוגברת למתרחש בישיבות המועצה. לפיכך, הצעת חוק זו מרחיבה את החובה לנהל את הישיבות בשקיפות ופומביות, וקובעת כי יש

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

לצלם ולשדר את הישיבות באופן סדיר.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/2417/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/331/20); הוסרה מסדר היום ביום ו' באב התשע"ה (22 ביולי 2015), על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/332/20); הוסרה מסדר היום ביום ו' באב התשע"ה (22 ביולי 2015) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/2373/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/588/22), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/1390/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי כנסת (פ/841/24).

הצעת החוק זהה לפ/841/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)